



CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANKING AS A SERVICE (Baas)

JHONATAN GASPERI DE OLIVEIRA (a “Tomadora”), pessoa jurídica de direito privado, empresa inscrita no CNPJ sob o n. 65.610.762/0001-55, com endereço na RUA PAIS LEME, n. 215, Bairro PINHEIROS, Cidade São Paulo, Estado São Paulo, CEP 05424-150, neste ato representada conforme os seus Atos Constitutivos, e

Asaas Gestão Financeira Instituição de Pagamento S.A. (o “Asaas”), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 19.540.550/0001-21, com endereço à Avenida Rolf Wiest, n. 277, sala 814, Bairro Bom Retiro, CEP 89223-005, no município Joinville, Estado Santa Catarina, neste ato representada por seu representante legal, de acordo com seu Estatuto Social.

Pelo presente Contrato de Prestação de Serviços de Banking as a Service (“Contrato”) e seus anexos, as **partes** acima qualificadas resolvem estabelecer as regras e condições da relação que formalizam neste Instrumento Particular:

As partes celebram o presente Contrato de Prestação de Serviços de Banking as a Service (BaaS), que se regerá pelas cláusulas a seguir.

1. OBJETO E SERVIÇOS PRESTADOS

1.1. Este contrato tem por objeto a prestação, pelo Asaas, de serviços de Banking as a Service (BaaS) à empresa parceira (Tomadora), prestados exclusivamente pelo Asaas e acessados pela Tomadora por integração técnica via API, incluindo, conforme contratado:

- abertura e manutenção de contas de pagamento pré-pagas;
- execução de transações de pagamento (Pix, transferências, recebimentos);
- movimentação de recursos;
- outros serviços financeiros e de pagamento autorizados pelo Banco Central do Brasil, conforme previstos nos [Termos e Condições de Uso](#) do Asaas e/ou nos termos aditivos específicos, mediante o cumprimento de seus respectivos requisitos.

2. NATUREZA DA RELAÇÃO

2.1. O Asaas é quem presta os serviços financeiros e de pagamento e é a instituição autorizada pelo Banco Central do Brasil. A Tomadora atua como plataforma ou canal de acesso tecnológico a esses serviços e declara que:

- não é instituição financeira nem instituição de pagamento;
- não exerce, nem exercerá, atividades privativas dessas instituições;
- não realiza atividades de inspeção, supervisão ou autorização de serviços financeiros;
- não atua, nem atuará, como correspondente bancário para os mesmos serviços financeiros objeto deste contrato de BaaS.



3. TRANSPARÊNCIA E USO DA MARCA

A Tomadora concorda que o cliente final dos serviços financeiros deve saber, de forma **clara e visível**, que:

- a conta e os serviços financeiros são oferecidos/prestados pelo **Asaas**; e
- o Asaas é a instituição responsável pelo dinheiro aportado nessas contas e pelas operações financeiras processadas na Plataforma Asaas.

Por esse motivo, a **marca Asaas deve aparecer de forma clara** nos aplicativos, sites, fluxos de cadastro, contratos, termos e comprovantes.

É vedada qualquer prática que esconda, minimize ou gere confusão sobre o papel do Asaas.

4. ESTRUTURA PERMITIDA E VEDAÇÃO À REVENDA

A Tomadora não pode revender os serviços financeiros do Asaas nem permitir que outras empresas utilizem esses serviços por meio dela.

A única estrutura permitida é: **Asaas → Tomadora → Cliente Final do Serviço Financeiro → Pagador**

Qualquer outro formato, incluindo subparceiros, revenda ou uso como “infra para terceiros” não é permitido.

5. EXCLUSIVIDADE POR TIPO DE SERVIÇO

Enquanto este contrato estiver ativo, a Tomadora concorda em utilizar **exclusivamente** o Asaas como provedor de BaaS para os serviços financeiros contratados nos termos deste instrumento, conforme as regras aplicáveis do Banco Central do Brasil.

Não é permitido utilizar outro provedor para os mesmos produtos, serviços ou arranjos financeiros objeto deste Contrato, ao mesmo tempo, sob pena de rescisão imediata, permanecendo livre a Tomadora para contratar terceiros para serviços distintos não abrangidos por este instrumento.

6. REMUNERAÇÃO, COBRANÇA E REPASSE DE VALORES

6.1. Regras gerais sobre remuneração e cobrança

A Tomadora reconhece e concorda que:

- não poderá cobrar diretamente dos clientes finais qualquer remuneração pelos produtos ou serviços financeiros fornecidos pelo Asaas;
- sua remuneração decorre exclusivamente da relação contratual com o Asaas ou da prestação de serviços **não financeiros** aos clientes finais;



- as taxas aplicáveis aos produtos de cobrança (boletos bancários, Pix, depósitos, transferências) estão definidas em proposta comercial específica ou, na ausência desta, na tabela de preços vigente e disponibilizada na plataforma Asaas.

6.2. Cobranças realizadas pela Tomadora

A Tomadora poderá definir, a seu critério, valores a serem cobrados dos clientes finais somente por serviços não financeiros ou pela utilização da sua plataforma, observadas as regras do Capítulo 7.1. O Asaas não possui ingerência, responsabilidade ou participação nessas cobranças, incluindo comissões, taxas adicionais ou quaisquer outros valores.

6.3. Remuneração da Tomadora

A Tomadora poderá cobrar dos clientes finais remuneração própria por serviços não financeiros ou pela utilização da plataforma, correspondente à diferença entre (i) o valor cobrado ao cliente final e a (ii) taxa efetivamente devida ao Asaas.

1. Os valores referentes à remuneração serão repassados automaticamente, no momento da liquidação da cobrança, à conta da Tomadora mantida junto ao Asaas;
2. Em caso de estorno da transação, após o repasse da remuneração, o valor correspondente será debitado da conta da Tomadora;
3. A aplicação da remuneração a clientes finais com contas pré-existentes no Asaas deverá ocorrer somente por meio de subcontas vinculadas à conta raiz da Tomadora, criadas especificamente para o arranjo objeto deste Contrato.

Na hipótese de aplicar a remuneração aqui prevista, a Tomadora deve manter conta ativa junto ao Asaas para recebimento do respectivo repasse.

6.4. Split de pagamentos

A Tomadora poderá utilizar o mecanismo de split de pagamento para dividir valores exclusivamente nas Contas Asaas, entre a Tomadora e seus clientes finais, ou entre diferentes Contas Asaas de titularidade da Tomadora, respeitando regras de repasse e remuneração própria, exclusivamente para serviços não financeiros ou remuneração da Tomadora.

1. Valores percentuais ou fixos podem ser configurados, mas não podem corresponder à totalidade da cobrança gerada pelos produtos financeiros do Asaas;
2. Para operações de cartão de crédito, aplica-se a Resolução Bacen 264/2022 ou norma substitutiva, observando-se registros de recebíveis e remanescentes após splits.



6.5. Reajuste de valores

O Asaas poderá reajustar suas tarifas e taxas até o limite do índice de inflação apurado pelo IPCA.

1. As tarifas e taxas cobradas dos clientes finais dos serviços financeiros não poderão ser superiores às divulgadas publicamente na plataforma Asaas.
2. Exceções:
 - (i) caso algum fornecedor do Asaas reajuste seus preços acima do IPCA, o Asaas poderá repassar esse aumento na mesma proporção aos clientes finais, refletindo o reajuste do fornecedor;
 - (ii) caso haja previsão em proposta comercial sobre reajuste de valores, prevalecerá o disposto em proposta comercial.

7. ATENDIMENTO E RELAÇÃO COM O CLIENTE FINAL

7.1. Demandas de clientes

A Tomadora deverá:

- encaminhar ao Asaas, sem atraso, demandas, reclamações ou comunicações de clientes finais relacionadas aos serviços financeiros; e
- cooperar na apuração e resposta dessas demandas.

7.2. Contato direto

A Tomadora concorda que o Asaas pode entrar em contato diretamente com o cliente final, inclusive para:

- atendimento;
- prevenção e investigação de fraudes;
- cumprimento de obrigações legais e regulatórias; e
- comunicação de informações relevantes.

8. RESPONSABILIDADES E DEVERES REGULATÓRIOS

8.1. Responsabilidades do Asaas

O Asaas é responsável por:



1. **Conhecer os clientes finais dos serviços financeiros** (KYC) e cumprir as regras de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FT);
2. **Prevenir, identificar, tratar e reportar fraudes e incidentes;**
3. **Informar à Tomadora** sobre situações que possam afetar a continuidade deste contrato ou sobre alterações nos procedimentos a serem seguidos pela Tomadora e/ou pelos clientes finais dos serviços financeiros;
4. **Efetuar o repasse das taxas adicionais** aplicadas pela Tomadora pelo uso da plataforma ou por serviços não financeiros;
5. **Prestar suporte técnico gratuito** em relação à integração via API.

8.2. Deveres da Tomadora

Para que o Asaas possa cumprir suas responsabilidades legais e regulatórias, a Tomadora se compromete a:

8.2.1. Informações e documentação

- Fornecer, de forma completa, correta e atualizada, todas as informações, dados e documentos solicitados pelo Asaas sobre:
 - a. A própria Tomadora;
 - b. Os clientes finais dos serviços financeiros;
 - c. Transações, comportamentos e eventos relevantes.
- Permitir o acesso do Asaas a informações necessárias, incluindo logs, registros, fluxos e evidências operacionais.
- Não filtrar, atrasar ou omitir informações relevantes.
- Comunicar imediatamente ao Asaas qualquer indício de fraude, uso indevido, incidente operacional ou situação de risco regulatório, financeiro ou reputacional, por meio do canal prevencao@asaas.com.br.

8.2.2. Adequação operacional e conformidade regulatória (BaaS)

- Realizar, no prazo definido no check-list de conformidade anexo a este Contrato, todos os ajustes, correções e adequações operacionais, técnicas, procedimentais ou documentais apontados pelo Asaas no momento da contratação, sob pena de suspensão dos serviços de BaaS e, eventualmente, rescisão deste Contrato;

8.2.3. Cadastro e integração via API

- Solicitar, por meio da integração via API, a abertura de contas para os novos clientes finais vinculados à conta da Tomadora.
- Obter e enviar todas as informações e documentos necessários para o cadastramento dos clientes finais.
- Somente indicar clientes finais com CPF/CNPJ válidos, que não exerçam [atividades econômicas não aceitas](#) pelo Asaas ou que sejam ilegais, contrárias à legislação, normas regulamentares, moral ou bons costumes.
- Assumir responsabilidade por:
 - a. Obtenção e envio das informações e documentação fornecida pelos clientes finais;
 - b. Verificação e comprovação da veracidade das informações cadastrais e das atividades declaradas.

8.2.4. Consentimentos e autorizações

- Obter todas as autorizações necessárias dos clientes finais para realizar transações em seu nome, com consentimento expresso, inclusive acesso a informações transacionais e de liquidação das subcontas, conforme legislação aplicável.
- Quando atuar como mandatária para abertura, movimentação ou encerramento de subcontas, formalizar a autorização por procuração apresentando comprovação sempre que solicitado pelo Asaas.
- A Tomadora deverá adotar uma das seguintes medidas:
 - a. Informar claramente aos clientes finais que o Asaas é a instituição de pagamento responsável pelas transações; ou
 - b. Solicitar sua adesão como participante indireto no PIX, diretamente ao Banco Central.
- Observar os Termos de Uso e a Política de Privacidade do Asaas, mantendo registro de aceite e a integridade do conteúdo disponibilizado aos clientes finais por meio da plataforma da Tomadora.
- Inserir menção aos Termos de Uso do Asaas nos contratos firmados com os clientes finais e exigir o cumprimento integral das obrigações estabelecidas.
- Obter e armazenar o consentimento dos clientes finais para criação da chave PIX aleatória junto ao Asaas, sem a qual não será possível emitir ou receber cobranças via PIX.



8.3. Poderes do Asaas

A Tomadora reconhece que o Asaas poderá, sempre que necessário:

- solicitar informações adicionais ou esclarecimentos;
- adotar medidas preventivas, como bloqueios, limitações ou suspensão de serviços;
- realizar comunicações obrigatórias às autoridades competentes, inclusive ao Banco Central do Brasil.

Essas medidas poderão ser adotadas **sem autorização prévia da Tomadora**.

8.4. Alterações em Procedimentos, Requisitos e Condições de Uso

A Tomadora reconhece que o Asaas poderá alterar procedimentos, requisitos, critérios operacionais, fluxos de integração, condições de uso ou quaisquer outros aspectos relacionados aos serviços BaaS, inclusive para atender a mudanças regulatórias, aprimoramentos internos ou boas práticas de mercado.

A Tomadora concorda em:

- (i) ajustar seus processos, sistemas e operações para atender às alterações comunicadas pelo Asaas;
- (ii) seguir instruções, guias, manuais ou notificações fornecidas pelo Asaas para adequação às alterações;
- (iii) considerar que a continuidade dos serviços depende da implementação tempestiva das adequações solicitadas.

9. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, DADOS E TERCEIROS

9.1. As responsabilidades relativas à segurança da informação estão detalhadas no **Anexo II** deste Contrato.

9.2. Após a assinatura do Contrato, a Tomadora receberá um check-list de segurança baseado no Anexo II e deverá respondê-lo ao Asaas em até 30 dias. Caso seja constatada alguma deficiência, o Asaas concederá, a seu critério, prazo não superior a 180 dias para que a Tomadora realize as respectivas adequações.

9.2.1. O descumprimento dos prazos indicados na cláusula 10.2. implicará na rescisão automática deste Contrato.

9.3. O **Acordo de Processamento de Dados Pessoais (DPA)** aplicável à presente relação encontra-se disponível neste [link](#).

10. DUE DILIGENCE, AUDITORIA E AUTORIDADES

A Tomadora concorda que o Asaas pode:

- avaliá-la antes da contratação, incluindo análise das informações prestadas no Check-list ou outros documentos fornecidos para habilitação aos serviços BaaS;
- realizar avaliações ao longo da parceria, para verificação de conformidade regulatória, operacional e contratual;;
- adotar, a qualquer tempo, medidas de suspensão, limitação ou bloqueio da operação ou dos serviços, inclusive sem aviso prévio, sempre que identificar risco regulatório, legal, operacional ou de segurança, ou por determinação de autoridade competente.

A Tomadora declara que todas as informações prestadas ao Asaas, incluindo aquelas do Check-list, são completas, corretas e verdadeiras, assumindo integral responsabilidade. O Asaas poderá, a qualquer momento, solicitar evidências, documentos ou informações adicionais para validação. Informações inexatas, incompletas ou inverídicas poderão ensejar reprovação, limitação, suspensão temporária ou rescisão do contrato, sem prejuízo de outras medidas legais cabíveis.

11. MONITORAMENTO DE QUALIDADE DO ATENDIMENTO E SLA

11.1. A Tomadora compromete-se a monitorar e reportar ao Asaas, mensalmente ou mediante solicitação, indicadores de qualidade do atendimento aos clientes finais, incluindo:

- i) taxa de reclamações procedentes;
- ii) prazo médio de resposta a demandas;
- iii) cumprimento do SLA de disponibilidade da plataforma.

11.2. Em caso de descumprimento dos indicadores, a Tomadora apresentará **plano de ação corretiva**, com prazos de execução definidos. O Asaas poderá aplicar medidas progressivas, incluindo advertência, limitação de funcionalidades, suspensão temporária dos serviços ou encerramento antecipado do Contrato.

12. RESPONSABILIDADE FINANCEIRA E GARANTIAS

12.1. Quando contratado, nos termos do **Anexo I** deste Contrato, a Tomadora e/ou seu(s) sócio(s) serão responsáveis pelos impactos financeiros decorrentes das atividades de seus clientes finais na plataforma Asaas, incluindo, mas não se limitando a: cancelamentos, chargebacks, estornos, inadimplência, saldo negativo, tarifas, reembolsos, despesas judiciais, multas ou outras obrigações que o Asaas venha a suportar em decorrência do uso da plataforma.

12.2. Em caso de contestação de cobrança por titular de cartão de crédito ou outra operação que resulte em estorno, eventual valor poderá ser debitado automaticamente da conta de pagamento da Tomadora, que será a **titular da conta principal**, sendo esta responsável pelo ressarcimento integral do montante, independentemente do prazo de processamento estipulado pelas Bandeiras de Cartão ou demais instituições.

12.3. Para garantir a cobertura de saldos negativos, o Asaas poderá, quando aplicável, utilizar o mecanismo de débito entre contas, debitando automaticamente valores da conta principal da Tomadora para compensar



contas vinculadas **de titularidade dos clientes finais** que apresentem saldo insuficiente. Valores debitados poderão ser reembolsados automaticamente quando houver saldo suficiente nas contas dos clientes finais.

12.4. A Tomadora poderá ser responsabilizada pelo ressarcimento de prejuízos financeiros causados por fraudes, uso indevido ou violação das obrigações assumidas pelos clientes finais, bem como por penalidades ou multas aplicadas ao Asaas por órgãos reguladores, bandeiras de cartão ou outras entidades competentes, inclusive decorrentes de declarações inexatas ou informações incorretas fornecidas ao Asaas. O Asaas poderá realizar os descontos correspondentes diretamente na conta da Tomadora ou nas contas vinculadas, quando cabível.

12.5. Após o ressarcimento de valores ao Asaas ou a terceiros, a Tomadora poderá adotar medidas legais ou administrativas para cobrar os valores junto aos clientes finais, contando, se necessário, com a colaboração do Asaas.

13. MULTA POR DESCUMPRIMENTO

13.1. A Tomadora reconhece que a atividade de BaaS é altamente regulada e fiscalizada pelo BCB e que deve observar integralmente as normas aplicáveis a este serviço, ficando sujeita ao pagamento de multa em caso de descumprimento das obrigações contratuais e regulatórias que lhe incumbem.

13.2. A multa será calculada com base na “Receita de Referência”, assim entendido o montante total de receitas auferidas pelo Asaas com as operações dos clientes finais vinculados à Tomadora no período de 12 (doze) meses imediatamente anterior à infração, ou, se menor, no período efetivo de vigência do Contrato, e poderá ser aplicada nas seguintes situações:.

Infrações de Nível 1 – Baixa gravidade

13.3. Serão consideradas Infrações de Nível 1 (baixa gravidade) aquelas que:

- a) não afetem diretamente a conformidade com normas do Banco Central do Brasil;
- b) não envolvam descumprimento de obrigações de KYC, PLD/FT, prevenção a fraudes ou segurança em ambiente de produção;
- c) não impactem a transparência quanto ao papel do Asaas perante o cliente final.

Multa: 0,5% (meio por cento) da Receita de Referência, limitada ao mínimo de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) e ao máximo de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) por infração.

Infrações de Nível 2 – Média gravidade

13.4. Serão consideradas Infrações de Nível 2 (média gravidade), dentre outras:

- a) o descumprimento de prazos ou instruções do Asaas para implementação de ajustes em fluxos, telas, contratos, integrações ou comunicações exigidos por normas do Banco Central do Brasil ou por políticas internas do Asaas;
- b) a não entrega, entrega incompleta ou intempestiva de informações, logs, evidências ou relatórios necessários para monitoramento, auditoria, due diligence, atendimento a autoridades ou gestão de risco;

c) o descumprimento de controles de segurança da informação e requisitos tecnológicos que não configurem, por si, incidente de segurança grave ou vazamento de dados em produção.

Multa: 1% (um por cento) da Receita de Referência, limitada ao mínimo de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e ao máximo de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) por infração ou por mês de descumprimento continuado, o que for maior.

Infrações de Nível 3 – Alta gravidade

13.5. Serão consideradas Infrações de Nível 3 (alta gravidade), dentre outras:

- a) descumprimento de obrigações relacionadas a KYC, PLD/FT, prevenção a fraudes, reporte de incidentes relevantes ou cooperação com o Asaas na apuração de operações suspeitas;
- b) omissão ou atraso relevante na comunicação ao Asaas de incidentes de segurança, fraudes, uso indevido ou situações de risco regulatório relevante;
- c) atos ou omissões que possam ensejar, direta ou indiretamente, aplicação de sanções administrativas relevantes ao Asaas por parte do Banco Central do Brasil ou de outras autoridades competentes;
- d) práticas que induzam clientes finais a erro sobre a instituição responsável pelos serviços financeiros.

Multa: 2% (dois por cento) da Receita de Referência, limitada ao mínimo de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) e ao máximo de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) por infração.

13.6. Excepcionalmente, o Asaas poderá, a seu critério, conceder prazo não superior a 30 (trinta) dias para que a Tomadora regularize a sua operação de modo a cessar com o descumprimento constatado. Nestes casos, não haverá a cobrança da multa.

13.7. As multas poderão ser:

- a) compensadas com valores devidos pelo Asaas à Tomadora, inclusive mediante débito em conta de pagamento ou em outros créditos mantidos junto ao Asaas; ou
- b) cobradas mediante emissão de documento próprio, com vencimento em até 10 (dez) dias contados do recebimento da notificação que comunicar a infração, o valor da multa e seus fundamentos.

13.8. A aplicação de multa não afasta:

- a) o direito do Asaas de rescindir o Contrato nas hipóteses previstas na cláusula de encerramento; e
- b) o dever da Tomadora de sanar o descumprimento e de indenizar integralmente o Asaas por eventuais prejuízos adicionais.

14. VIGÊNCIA, ENCERRAMENTO E OBRIGAÇÕES PÓS-TÉRMINO

14.1. Vigência

Este contrato é celebrado por prazo indeterminado, entrando em vigor a partir da assinatura e poderá ser encerrado nas seguintes hipóteses:



1. **Encerramento automático:** após 12 (doze) meses consecutivos sem clientes finais com integrações via API ativas, sem necessidade de aviso prévio;
2. **Encerramento voluntário e imotivado:** por vontade de uma ou ambas as partes, sem necessidade de motivo justificado, mediante notificação escrita com antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
3. **Encerramento por eventos legais/extremos:** falência, pedido de recuperação judicial, autofalência, insolvência, dissolução judicial ou extrajudicial de qualquer das partes, independentemente de notificação ou aviso prévio;
4. **Encerramento por descumprimento ou risco:** a qualquer tempo, independentemente de notificação, em caso de:
 - descumprimento contratual ou regulatório;
 - risco relevante identificado;
 - inexistência ou omissão de declarações prestadas;
 - determinação de autoridade competente;
 - falta de cooperação da Tomadora;
 - violação das regras de subcontratação, transparência, segurança da informação ou PLD;
 - ações que comprometam a imagem pública da outra parte.

15. CONFIDENCIALIDADE

15.1. As partes comprometem-se a manter absoluto sigilo sobre todas as Informações Confidenciais obtidas, não podendo divulgá-las, reproduzi-las, utilizá-las ou repassá-las a terceiros estranhos a este contrato, obrigando-se a cientificar e garantir o cumprimento desta obrigação por seus administradores, empregados, prepostos, colaboradores e demais contratados.

15.2. As obrigações de confidencialidade não se aplicam às informações que:

- a) sejam ou se tornem públicas sem violação deste contrato;
- b) já eram conhecidas pela parte receptora no momento da divulgação;
- c) forem obtidas de terceiros sem obrigação de sigilo, desde que não derivem da parte divulgadora;
- d) forem desenvolvidas independentemente, conforme comprovado por registros internos;
- e) devam ser divulgadas por força de lei, ordem judicial ou autoridade competente, limitando-se à divulgação estritamente necessária.

16. DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1. Poderes e autorizações

As partes declaram possuir plenos poderes e autorizações para assinar este contrato e cumprir suas obrigações.



16.2. Limitação de responsabilidade

Nenhuma parte será responsável por prejuízos decorrentes de ações criminosas ou irregulares de terceiros ou hackers, fora dos limites previsíveis tecnicamente.

16.3. Cessão e sucessão

O contrato obriga as partes e seus sucessores. A Tomadora não poderá ceder direitos ou obrigações sem autorização do Asaas. O Asaas poderá ceder a terceiros relacionados ou do mesmo grupo econômico.

16.4. Uso de marca e nome comercial

As partes autorizam a divulgação de suas marcas e nomes comerciais para fins promocionais, conforme manual de marcas, sem compensação financeira.

16.5. Assinatura eletrônica

O contrato será assinado digitalmente reconhecendo validade, integridade e autenticidade, ainda que de certificados não emitidos pela ICP Brasil.

16.6. Foro

Fica eleito o foro de Joinville/SC para dirimir quaisquer discussões, dúvidas ou litígios oriundos deste Contrato.

Joinville, data da última assinatura.

**Asaas Gestão Financeira Instituição de
Pagamento S.A.**

NEURONEX AI

ANEXO I — RESPONSABILIDADE FINANCEIRA E GARANTIAS



- **Sim.** A Tomadora contrata e assume a responsabilidade financeira e garantias, conforme previsto na Cláusula 13.1 do Contrato.
- **Não.** A Tomadora não contrata e não assume a responsabilidade financeira e garantias, conforme previsto na Cláusula 13.1 do Contrato.

Ao assinar este Anexo, quando selecionada a opção aplicável, a Tomadora concorda expressamente que ela e/ou o sócio indicado como no Item 2 deste Anexo assumirá a responsabilidade financeira e garantirá os impactos decorrentes das atividades de seus clientes finais na plataforma **Asaas**, incluindo, mas não se limitando a: cancelamentos, chargebacks, estornos, inadimplência, saldo negativo, tarifas, reembolsos, despesas judiciais, multas ou outras obrigações que o Asaas venha a suportar em decorrência do uso da plataforma.

1. Considerandos

Considerando que:

- a) Os clientes finais da Tomadora aderem, quando aplicável, às condições do [Termo Aditivo de Antecipação de Recebíveis](#) ao Contrato de Prestação de Serviços e Gestão de Pagamentos ("[Termos de Uso](#)"), ao contratar os serviços de antecipação de recebíveis por meio da Plataforma **Asaas**;
- b) As Partes desejam incluir o(s) **Devedor(es) Solidário(s)** como corresponsável incondicional pelo cumprimento das antecipações realizadas pelos clientes finais da Tomadora, atribuindo-lhe responsabilidade solidária por todas as obrigações assumidas por estes, vinculadas às antecipações de recebíveis contratadas junto ao Asaas ou delas decorrentes.

2. Qualificação do Devedor Solidário (Tomadora e/ou Pessoa Física)

Nome: JHONATAN GASPERI DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 65.610.762/0001-55

Nacionalidade (se aplicável):

Estado Civil (se aplicável):

Profissão (se aplicável):

Endereço: RUA PAIS LEME, n. 215, Bairro PINHEIROS, Cidade São Paulo, Estado São Paulo, CEP 05424-150.

3. Objeto e Vigência

3.1. Este Anexo entra em vigor na data da última assinatura eletrônica registrada, e as obrigações assumidas pelo Devedor Solidário aplicam-se a todas as solicitações de antecipação de recebíveis realizadas pelos clientes finais após essa data.

3.2. A responsabilidade do Devedor Solidário se estenderá a cada nova antecipação contratada pelos clientes finais.

3.3. As obrigações do Devedor Solidário permanecerão vigentes até a quitação integral de todas as

13



obrigações pecuniárias e não pecuniárias decorrentes das solicitações de antecipação de recebíveis realizadas após a data de assinatura deste Anexo.

3.2.1. Este Anexo obriga o **Devedor Solidário** e seus herdeiros a qualquer título.

4. Obrigações e Responsabilidades

4.1. O Devedor Solidário obriga-se a cumprir integralmente todas as obrigações assumidas pelos clientes finais da Tomadora, incluindo, mas não se limitando a:

4.1.1. Efetuar o pagamento de todos os valores devidos em razão das antecipações de recebíveis, compreendendo o valor principal antecipado, as taxas de antecipação, os encargos financeiros, as multas por atraso ou inadimplemento, e quaisquer outras despesas previstas no Termo Aditivo de Antecipação de Recebíveis;

4.1.2. Respeitar todas as condições de pagamento estabelecidas no Termo Aditivo de Antecipação de Recebíveis;

4.1.3. Efetuar a recompra dos títulos antecipados na hipótese de não liquidação dos valores devidos pelos **Clientes finais**;

4.1.4. Responsabilizar-se por eventuais chargebacks, cancelamentos ou estornos das transações que foram objeto de antecipação.

4.2. O **Devedor Solidário** reconhece e aceita que, em razão da solidariedade assumida e da expressa renúncia ao benefício de ordem, o **Asaas** poderá exigir o cumprimento integral das obrigações diretamente dele, independentemente de acionar primeiramente a Tomadora ou os **Clientes finais**, sem prejuízo do direito de regresso.

4.3. Caso o **Devedor Solidário** seja titular de uma ou mais conta(s) mantida(s) junto ao **Asaas**, fica permitido, independentemente de aviso prévio ou notificação, o mecanismo de compensação automática entre saldos, até o limite exigido para cumprimento integral das obrigações diretamente assumidas por ele, nos termos deste Anexo.

4.3. A responsabilidade solidária do **Devedor Solidário** subsistirá mesmo após a efetivação de cessões de crédito pelo **Asaas**, conforme prevista no Anexo I do [Termo Aditivo de Antecipação de Recebíveis](#).

4.4. Na hipótese de falecimento do **Devedor Solidário**, seus herdeiros, se existentes e aceitos pelo **Asaas** como novos **Devedores Solidários**, na forma da Cláusula 5 abaixo, serão obrigados a pagar as obrigações assumidas equivalentes às quotas que corresponderem aos seus respectivos quinhões hereditários, nos termos do artigo 276 do Código Civil Brasileiro.

5. Declarações e Garantias

5.1. O **Devedor Solidário** declara e garante ao **Asaas** que:



5.1.1. Possui plena capacidade jurídica e poderes para assumir as obrigações solidárias ora previstas, não estando sujeito a quaisquer restrições legais, regulatórias ou contratuais;

5.1.2. Acessou, leu, compreendeu e concorda com o conteúdo do [Termo Aditivo](#) de Antecipação de Recebíveis e seus anexos;

5.1.3. Prestou informações financeiras verdadeiras e precisas ao **Asaas** para avaliação do risco da presente obrigação solidária, comprometendo-se a mantê-las atualizadas em caso de alterações que possam impactar o cumprimento das obrigações ora assumidas;

5.1.4. Manterá atualizados seus dados cadastrais e de contato junto ao **Asaas**, autorizando, desde já, o seu uso para envio de comunicações e notificações.

6. Substituição do Devedor Solidário

6.1. A substituição só será admitida mediante solicitação formal da Tomadora ou do Devedor Solidário e dependerá de aprovação expressa do Asaas, formalizada em instrumento escrito, incluindo o novo devedor solidário.

6.2. O **Asaas** poderá, a seu exclusivo critério, aprovar ou rejeitar a substituição solicitada, independentemente de justificativa, podendo, inclusive, condicionar sua aceitação à apresentação de garantias adicionais, informações ou documentos complementares, e à análise de risco da parte proponente.

6.3. A eventual substituição do **Devedor Solidário** não implicará, por si só, quitação ou exoneração das obrigações anteriormente assumidas pelo **Devedor Solidário** original, as quais permanecerão válidas e exigíveis até expressa declaração em sentido contrário por parte do **Asaas** no respectivo aditivo.



ANEXO II — SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E CONTROLES TECNOLÓGICOS

1. Objetivo e Escopo

Este Anexo estabelece os requisitos mínimos de segurança da informação, cibersegurança e controles tecnológicos que deverão ser observados pela Tomadora dos serviços, no contexto da prestação de serviços de *Banking as a Service (BaaS)*, com o objetivo de assegurar a confidencialidade, integridade, disponibilidade e rastreabilidade das informações, sistemas e operações relacionadas aos serviços.

2. Princípios Gerais de Segurança

A Tomadora compromete-se a:

- I. Adotar práticas de segurança compatíveis com a criticidade dos serviços financeiros envolvidos;
- II. Proteger dados, sistemas e credenciais contra acesso não autorizado, perda, vazamento ou uso indevido;
- III. Cumprir integralmente a legislação aplicável, incluindo normas do Banco Central do Brasil, LGPD e demais regulamentações pertinentes.

3. Gestão de Acessos e Identidades

3.1. A Tomadora deverá implementar controles de gestão de identidades e acessos (*Identity and Access Management – IAM*), incluindo:

- a) o princípio do menor privilégio;
- b) concessão de acesso apenas a pessoas estritamente necessárias à execução das atividades;
- c) autenticação forte, preferencialmente com múltiplos fatores (MFA);
- d) revogação imediata de acessos em caso de desligamento, alteração de função ou perda de necessidade operacional.
- e) revisão periódica de acessos, com identificação de falhas de revogação ou excesso de privilégios.

4. Proteção de Chaves de API e Credenciais

4.1. A Tomadora deverá:

- a) armazenar chaves de API, tokens, certificados e segredos de forma segura, utilizando mecanismos adequados de criptografia, segregação e controle de acesso;
- b) garantir que chaves de API de produção sejam utilizadas exclusivamente em ambiente produtivo;
- c) impedir o acesso a chaves de API de produção por pessoas não responsáveis pela operação ou manutenção do ambiente de produção.



d) garantir que somente as pessoas ou terceiros estritamente necessários para a operação tenham acesso às chaves de API de produção.

e) habilitar ao menos um dos mecanismos adicionais de segurança (Validação de saque via Webhook ou Endereços IP autorizados na API)

4.2. Na hipótese de compartilhamento indevido, suspeita de comprometimento ou violação de segurança envolvendo chave de API, a Tomadora deverá:

a) providenciar, de forma imediata, a revogação da respectiva chave de API;

b) comunicar imediatamente o Asaas;

c) adotar medidas necessárias para mitigar impactos e evitar recorrências.

4.3. O Asaas poderá, a seu exclusivo critério e visando à segurança da operação, revogar, rotacionar ou substituir chaves de API a qualquer tempo, inclusive de forma preventiva, sem que isso caracterize descumprimento contratual.

4.4. A renovação ou revogação de chaves de API não exime a Tomadora de responsabilidade por eventuais danos, incidentes ou descumprimentos decorrentes de seu uso indevido.

5. Segregação de Ambientes

5.1. A Tomadora deverá manter segregação entre os ambientes de desenvolvimento, testes, homologação e produção, de forma a prevenir riscos à segurança da informação, à estabilidade dos serviços e à integridade das operações.

5.2. A segregação de ambientes deverá abranger, no mínimo:

a) segregação lógica e, quando aplicável, física de infraestrutura, sistemas e redes;

b) separação de bases de dados, credenciais, chaves de API, certificados e segredos;

c) controles distintos de acesso para cada ambiente.

5.3. É expressamente vedado o uso de credenciais, chaves de API ou certificados de produção em ambientes não produtivos.

5.4. A Tomadora deverá assegurar que apenas pessoas autorizadas tenham acesso ao ambiente de produção, observando o princípio do menor privilégio e segregação de funções.

5.5. Mudanças, testes, implantações ou correções que possam impactar o ambiente de produção deverão seguir processos controlados, com registros e validações.

5.6. A Tomadora deverá adotar mecanismos de monitoramento e registro que permitam identificar acessos, alterações e eventos relevantes em cada ambiente, assegurando rastreabilidade e capacidade de auditoria.

6. Proteção de Dados e Criptografia

6.1. A Tomadora deverá adotar medidas técnicas e organizacionais adequadas para assegurar a proteção de dados pessoais, dados financeiros, dados sensíveis e demais informações relacionadas aos serviços, em conformidade com a legislação aplicável.

6.2. A Tomadora deverá proteger dados em trânsito por meio de mecanismos criptográficos adequados, assegurando confidencialidade e integridade das informações transmitidas entre sistemas, ambientes e integrações.

6.3. A Tomadora deverá adotar medidas de proteção de dados em repouso, incluindo criptografia ou mecanismos equivalentes, bem como controles de acesso que impeçam leitura, cópia ou alteração não autorizada.

6.4. A Tomadora deverá assegurar a gestão adequada de chaves criptográficas, incluindo geração, armazenamento, uso, rotação e revogação.

6.5. A Tomadora deverá adotar mecanismos que permitam a segregação lógica de dados, evitando acessos indevidos entre ambientes, sistemas, clientes ou operações distintas.

6.6. Em caso de incidente de segurança que envolva dados protegidos, a Tomadora deverá adotar medidas imediatas para contenção, mitigação de impactos e preservação de evidências, e quando necessário, cooperar integralmente com o Asaas para investigação e atendimento a obrigações legais e regulatórias.

7. Monitoramento, Logs e Rastreabilidade

7.1. A Tomadora deverá implementar monitoramento contínuo e, sempre que possível, em tempo real, dos sistemas, integrações, APIs e acessos, com o objetivo de detectar eventos anômalos, falhas operacionais, tentativas de acesso não autorizado e incidentes de segurança.

7.2. A Tomadora deverá manter registros de logs suficientes para assegurar a rastreabilidade das operações, incluindo, no mínimo:

- a) acessos a sistemas, APIs e ambientes;
- b) operações relevantes realizadas;
- c) tentativas de acesso mal-sucedidas ou não autorizadas;
- d) alterações em configurações críticas ou controles de segurança.

7.3. Os logs deverão:

- a) Conter informações que permitam a identificação do usuário, sistema ou serviço, bem como data, hora e ambiente da operação;
- b) ser protegidos contra exclusão, alteração ou acesso não autorizado;

c) ser armazenados por período compatível com exigências legais, regulatórias e contratuais.

7.4. Mediante solicitação razoável, a Tomadora deverá disponibilizar ao Asaas informações, evidências e registros para auditoria, investigação ou atendimento a exigências regulatórias.

8. Gestão de Incidentes de Segurança

8.1. A Tomadora deverá manter processo formal de gestão de incidentes de segurança da informação.

8.2. Qualquer incidente que possa impactar os serviços, dados, sistemas ou a operação regulada deverá ser comunicado ao Asaas imediatamente, e no máximo em até 24 horas após a identificação.

8.3. A Tomadora compromete-se a cooperar integralmente na investigação, mitigação e resposta ao incidente.

9. Gestão de Vulnerabilidades

9.1. A Tomadora deverá manter processo formal de gestão de vulnerabilidades aplicável aos sistemas, aplicações, infraestruturas, ambientes e integrações utilizadas.

9.2. O processo de gestão de vulnerabilidades deverá contemplar, no mínimo:

- a) identificação periódica de vulnerabilidades, por meio de varreduras, testes ou avaliações técnicas adequadas;
- b) classificação das vulnerabilidades por nível de risco e impacto potencial;
- c) definição de prazos e responsáveis para tratamento e correção.

9.3. A Tomadora deverá adotar medidas para corrigir ou mitigar tempestivamente vulnerabilidades identificadas, conforme a criticidade do risco e as boas práticas de mercado.

9.4. Vulnerabilidades críticas ou altas que possam impactar os serviços, dados ou sistemas relacionados ao Contrato deverão ser tratadas com prioridade.

9.5. A Tomadora deverá manter registros que assegurem a rastreabilidade das vulnerabilidades identificadas, das ações adotadas e de seus respectivos prazos de tratamento.

9.6. Mediante solicitação razoável, a Tomadora deverá disponibilizar ao Asaas evidências relacionadas ao processo de gestão de vulnerabilidades, para fins de auditoria, avaliação de riscos ou atendimento a exigências regulatórias.

9.7. Em caso de exceções, a Tomadora deverá adotar controles compensatórios que impeçam a exploração da vulnerabilidade.

10. Auditoria e Avaliação de Conformidade



10.1. O Asaas poderá avaliar e auditar os controles de segurança da informação, cibersegurança, proteção de dados e controles tecnológicos adotados pela Tomadora, na medida necessária à verificação do cumprimento contratual.

10.2. As auditorias poderão ser realizadas diretamente pelo Asaas ou por terceiros por ele indicados, mediante aviso prévio razoável, ressalvadas hipóteses de urgência regulatória ou incidente de segurança.

10.3. A Tomadora compromete-se a cooperar integralmente com as auditorias.

10.4. As auditorias deverão ser conduzidas de forma a minimizar impactos operacionais.

10.5. Não conformidades deverão ser corrigidas no prazo acordado.

10.6. O exercício do direito de auditoria não implica assunção de responsabilidade pelo Asaas.

11. Gestão de Terceiros e Fornecedores

11.1. A Tomadora deverá manter processo de gestão de terceiros com acesso a dados e sistemas, credenciais ou informações relacionadas aos serviços.

11.2. A Tomadora deverá realizar avaliação prévia de riscos antes da contratação ou concessão de acesso a terceiros.

11.3. A Tomadora deverá assegurar que terceiros estejam contratualmente obrigados a cumprir requisitos equivalentes aos deste Anexo, incluindo, no mínimo:

- a) uso adequado de credenciais e acessos;
- b) observância do princípio do menor privilégio;
- c) comunicação tempestiva de incidentes de segurança.

11.4. É vedado permitir que terceiros:

- a) utilizem credenciais ou chaves de produção em ambientes não produtivos;
- b) acessem dados ou sistemas além do estritamente necessário;
- c) subcontratar atividades críticas sem autorização prévia do Asaas.

11.5. A Tomadora deverá manter inventário atualizado de terceiros relevantes e revisar periodicamente os acessos concedidos.

11.6. A Tomadora permanece integralmente responsável pelos atos e omissões de seus terceiros e fornecedores.

12. Backup e Disaster Recovery

12.1. A Tomadora deverá implementar e manter controles backup e recuperação de desastres (Disaster Recovery – DR) adequados à criticidade dos serviços, sistemas, dados e operações.

12.2. A Tomadora deverá realizar backups periódicos dos dados, sistemas e configurações relevantes, observando, no mínimo:

- a) frequência compatível com o impacto operacional e regulatório da indisponibilidade;
- b) armazenamento seguro, protegido contra acesso não autorizado, perda ou corrupção;
- c) segregação lógica e física dos ambientes;
- d) retenção conforme requisitos legais, regulatórios e contratuais aplicáveis;
- e) procedimentos documentados para restauração;
- f) definição de objetivos de tempo de recuperação (RTO) e ponto de recuperação (RPO), compatíveis com a natureza dos serviços prestados.

12.3. A Tomadora deverá testar periodicamente os procedimentos de backup e recuperação, registrando os testes realizados, resultados obtidos e eventuais planos de ação para correção de falhas identificadas.

12.4. A Tomadora deverá manter evidências documentais dos controles de backup, continuidade e disaster recovery, disponibilizando-as ao Asaas mediante solicitação razoável, para fins de auditoria, avaliação de riscos ou atendimento a exigências regulatórias.

12.5. A existência de planos de backup e disaster recovery não exime a Tomadora de responsabilidade por falhas, indisponibilidades, perdas de dados ou descumprimentos contratuais decorrentes de deficiência na implementação ou execução desses controles.

13. Desenvolvimento Seguro de Software

13.1. A Tomadora deverá adotar práticas de desenvolvimento seguro de software, que deverão contemplar, no mínimo:

- a) adoção de princípios de segurança por padrão (security by default) e segurança desde a concepção (security by design);
- b) definição e observância de padrões de codificação segura, compatíveis com boas práticas reconhecidas de mercado;
- c) controle de versionamento e rastreabilidade do código-fonte;
- d) separação adequada entre ambientes de desenvolvimento, testes, homologação e produção.
- e) revisões de código com foco em segurança;



f) tratamento de vulnerabilidades identificadas antes da disponibilização em produção, observada a criticidade do risco.

14. Consequências do Descumprimento

O descumprimento deste Anexo poderá ensejar, a critério do Asaas:

- I. suspensão do acesso a sistemas ou APIs;
- II. limitação ou interrupção dos serviços;
- III. rescisão contratual, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

15. Disposições Finais

Este Anexo integra o Contrato Principal para todos os fins, prevalecendo sobre disposições conflitantes relativas à segurança da informação.